

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1325/2535

นาง โศ ดม ชำนาญเอื้อ กับพวก
นาง มี เมือง ศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 183, มาตรา 242, มาตรา 249

คู่ความทั้งสองฝ่ายทำกันให้ไปต้อนน้ำสาบาน โดยโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองจะต้องสาบานตัวทุกคนตามที่กำหนด หากเป็นไปดังคำทำทั้งสองฝ่ายจะแบ่งที่ดิน น.ส. 3 ที่พิพาทกันฝ่ายละกึ่งหนึ่งไม่ติดใจเรียกร้องอะไรกันอีก แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้ำสาบานหรือสาบานตัวไม่ครบทุกคน ถือว่า ฝ่ายนั้นแพ้คดี ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรในที่พิพาทอีก ในวันนัดพร้อมเพื่อไปสาบานตัว โจทก์ทั้งสองและทนายกับจำเลยทั้งสองและทนายมาศาล จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แกลงว่าวันที่ตกลงทำกันตนไม่ได้มาศาลมิได้ยินยอมด้วย ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป เป็นกระบวนการพิจารณาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 กระทำต่อศาล หาใช้กรณีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตกลงขอยกเลิกคำทำต่อโจทก์ทั้งสองเปลี่ยนเป็นให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างธรรมดา ไม่ การที่ทนายโจทก์แกลงไม่คัดค้านคำแกลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ก็เนื่องจากข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แกลงเป็นความจริง ไม่มีอะไรจะต้องคัดค้าน ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าคำทำไม่มีผลบังคับจึงให้ดำเนินกระบวนการพิจารณานัดสืบพยานโจทก์ต่อไป ไม่ได้ให้คู่ความปฏิบัติตามคำทำ เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ถูกต้อง การที่ฝ่ายโจทก์ไม่คัดค้านจะถือว่าตกลงยินยอมยกเลิกคำทำกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 หาได้ไม่คำทำยังมีผลผูกพันคู่ความอยู่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามคำทำ สมควรที่จะต้องยกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ดำเนิน

กระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วกำหนดให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามคำทำ และพิพากษาคดีไปตามนั้น ที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า จำเลยทั้งสี่มิได้คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นไว้ในระยะเวลาอันสมควรจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกานั้นเมื่อจำเลยทั้งสี่มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างไว้ในคำแก้อุทธรณ์ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นอุทธรณ์

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกับนายสุรพลและนางเปล่งศรีทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองของนายบุญตาขึ้น ระบุให้ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมตกเป็นของจำเลยทั้งสี่ ซึ่งมีโชทายาทโดยอาศัยโอกาสที่นายบุญตาอยู่ในภาวะขาดสติสัมปชัญญะอันเป็นการกระทำฉ้อฉลต่อโจทก์ ขอให้เพิกถอนพินัยกรรมฝ่ายเมืองของนายบุญตาและให้โจทก์ทั้งสองมีกรรมสิทธิ์โดยชอบในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 4 ตำบล (หนองไผ่) นิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดและที่ดินปลูกบ้านตามแผนที่ท้ายฟ้องร่วมกับทายาทโดยธรรมของนายบุญตา ผู้ตายโดยทางมรดก ห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า พินัยกรรมที่นายบุญตาทำขึ้นมีผลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายทุกประการ เพราะการทำพินัยกรรมเป็นเจตนาของนายบุญตาผู้ตายขณะทำพินัยกรรม นายบุญตามีสติสัมปชัญญะดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ขณะทำพินัยกรรม นายบุญตามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ พินัยกรรมพิพาทจึงสมบูรณ์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้เพิกถอนพินัยกรรม ฝ่ายเมืองของนายบุญตา ให้ที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 4 ตำบล(หนองไผ่) นิเวศน์อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นของโจทก์ทั้งสองห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 โจทก์ทั้งสองและทนายจำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยทั้งสี่ได้ตกลงกันสละประเด็นข้อพิพาททั้งหมด โดยทำกันให้ทั้งสองฝ่ายไปต้อน้ำสาบานต่อหน้าพระสังฆราชที่วัดสระทอง ฝ่ายโจทก์จะสาบานว่าขณะทำพินัยกรรมนายบุญตาไม่มีสติสัมปชัญญะแล้ว และการที่ฝ่ายโจทก์นำคดีมาฟ้องไม่ได้มีเจตนาที่จะโกง จำเลยทั้งสี่แต่อย่างใด ฝ่ายจำเลยทั้งสี่จะสาบานว่าการทำพินัยกรรมของนายบุญตานี้ จำเลยทั้งสี่ไม่ได้ฉ้อโกงโจทก์ทั้งสอง เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายสาบานตัวทุกคนและต้อน้ำสาบานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจะแบ่งที่ดินตาม น.ส. 3 ที่พิพาทกันฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ไม่ติดใจเรียกร้องอะไรกันอีก แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าสาบานตัวหรือสาบานตัวไม่ครบทุกคน ถือว่า ฝ่ายนั้นแพ้คดีไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรในที่พิพาทอีก สำหรับที่ดินปลูกบ้านตามคำขอท้ายฟ้องและที่ปรากฏอยู่ในพินัยกรรมด้วยนั้น โจทก์ทั้งสองไม่ติดใจที่จะเรียกร้อง คงติดใจเฉพาะแบ่งปันที่ดินกันตามน.ส.3 ข้างต้น เท่านั้น ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามคำทำ โดยนัดให้ไปสาบานตัวกันวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เวลา 8.30 นาฬิกา ถึงวันนัดโจทก์ทั้งสองและทนาย จำเลยทั้งสี่และทนายมาศาลจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงว่าในวันที่ตกลงทำกัน ตนไม่ได้มาศาลการที่จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วย ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปทนายโจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 4 ไม่มาศาล ในวันที่ทำกันและมาแถลงศาลวันนี้ว่าไม่

ยินยอมตกลงด้วย คำทำจึงไม่มีผลบังคับเห็นสมควรให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
ให้นัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 18 มิถุนายน 2530 ทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่าคำทำ-ของคู่
ความมีผลผูกพันคู่ความ เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ไม่ปฏิบัติตามคำทำจำเลยทั้งสี่ต้อง
แพ้คดี แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้สืบพยานโจทก์ต่อไปไม่พิพากษาตามคำทำไม่ชอบด้วย
กระบวนการพิจารณา ขอให้เพิกถอนคำสั่งแล้วพิพากษาคดีไปตามคำทำ ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งว่าศาลมีคำสั่งตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เป็นการ
ชอบแล้วไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสี่อ้างว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลว่าเมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2530 ตนไม่ได้มาศาลจำเลยที่ 3 และทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้
แถลงต่อศาลว่าจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วยตามคำสาบาน ขอให้ศาล
ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลได้สอบถามทนายโจทก์ทั้งสองแล้วว่าจะคัดค้าน
หรือไม่ ซึ่งทนายโจทก์ทั้งสองก็ไม่คัดค้านในการที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ขอให้
พิจารณาต่อไปโดยยกเลิกคำทำเสียยอมถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองยินยอมให้ยกเลิกคำทำ
โดยให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ข้อตกลงตามคำทำยอมหมดลงไปในตัว
กระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นดำเนินต่อไป จึงชอบด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งเห็นว่า
คำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่
16 มิถุนายน 2530 ว่าตนมิได้ยินยอมด้วยในการทำ ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปนั้นเป็นแต่เพียงจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยกข้อเท็จจริงขึ้นอ้างว่าตนไม่ได้
มาศาลในวันที่จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงต่อศาลว่าจะไป
ขอสาบานตัว ทั้งมิได้ยินยอมด้วยตามคำสาบานจึงขอให้ศาลดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป มีผลเสมือนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ทักท้วงต่อศาลชั้นต้น ในข้อกฎหมาย
ว่า คำทำ-ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป อันเป็นกระบวนการพิจารณาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 กระทำต่อศาลหาใช่

กรณีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตกลงขอยกเลิกคำทำตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 ต่อโจทก์ทั้งสองเปลี่ยนเป็นให้ดำเนินกระบวนการพิจารณากันอย่างธรรมดาต่อไปไม่ การที่ทนายโจทก์ทั้งสองไม่แถลงคัดค้านคำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ก็เนื่องจากเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลง นั้น เป็นความจริง ไม่มีอะไรจะต้องคัดค้าน ส่วนการที่ศาลชั้นต้นจะสั่งการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามคำทำโดยให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างธรรมดาต่อไปตามคำขอของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสองไม่จำเป็นต้องคัดค้านอะไร หากศาลชั้นต้นสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสองก็มีสิทธิโต้แย้งและอุทธรณ์คัดค้านได้ ดังนี้ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองได้ตกลงยินยอมยกเลิกคำทำกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แล้ว คำทำของฝ่ายจำเลยจึงยังมีผลผูกพันคู่ความอยู่

ที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกเลิกคำทำและให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสี่มิได้คัดค้านไว้ในระยะเวลาอันสมควร เพิ่งจะคัดค้านเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2530 จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกานั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสี่มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างไว้ในคำแก้อุทธรณ์ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นอุทธรณ์

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในข้อต่อไปมีว่า ฝ่ายจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำทำอันเป็นเหตุที่จะต้องแพคดีตามคำทำแล้วหรือไม่ เห็นว่าตามคำทำได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า คู่ความทั้งสองฝ่ายจะไปตีม้น้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระเจา ที่วัดสระทอง ฝ่ายโจทก์จะสาบานว่าขณะทำพินัยกรรมนายบุญตาไม่มีสติสัมปชัญญะแล้ว และการที่ฝ่ายโจทก์นำคดีมาฟ้องไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงจำเลยทั้งสี่แต่อย่างใดฝ่ายจำเลยทั้งสี่จะสาบานว่าการทำพินัยกรรมของนายบุญตานี้จำเลยทั้งสี่ไม่ได้โกงโจทก์ทั้งสอง หาก

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าสาบานหรือสาบานไม่ครบทุกคน ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้คดีไม่มีสิทธิ
เรียกร้องอะไรในที่ดินพิพาท ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันนัดพร้อมเพื่อไปสาบานตัว
นั้นโจทก์ทั้งสอง จำเลยทั้งสี่และทนายทั้งสองฝ่ายมาศาลจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้
แถลงต่อศาลชั้นต้นว่า เมื่อวานนี้ตนไม่ได้มาศาล จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่
1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วยตามคำสาบาน
ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งว่าคำทำดังกล่าวไม่มีผล
บังคับ จึงให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อมา แล้วพิพากษาคดีไป
ตามประเด็นข้อพิพาทเดิม ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ฝ่ายโจทก์ได้ไปตักน้ำสาบานต่อ
หน้าพระสังกระเจาที่วัดสระทอง และกล่าวคำสาบานตามคำทำแล้ว และฝ่ายจำเลย
ทั้งสี่ไม่ยอมตักน้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระเจา ที่วัดสระทอง และไม่กล้ากล่าวคำ
สาบานตามคำทำแต่อย่างใด เหตุที่คู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำทำนั้นก็
เนื่องจากศาลชั้นต้นเห็นด้วยกับข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยกขึ้นหักทวง
แล้วได้มีคำสั่งว่าคำทำดังกล่าวไม่มีผลบังคับกับสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณา
สืบพยานโจทก์จำเลยต่อมาอันมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่จะ
ให้คู่ความปฏิบัติตามคำทำนั้นเอง หากใช้ฝ่ายโจทก์ได้ปฏิบัติตามคำทำแล้วแต่ฝ่าย
จำเลยผิดเงื่อนไขตามคำทำอันเป็นเหตุที่จะต้องแพ้คดีตามคำทำไม่ แต่เป็นกรณีที่
ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ถูกต้อง และคู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามคำทำ
สมควรที่จะต้องยกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 นั้น
เสียแล้วกำหนดให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามคำทำและ
พิพากษาคดีไปตามนั้น

พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 และคำพิพากษา
ศาลล่างทั้งสองเสีย ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามคำทำ
และพิพากษาคดีไปตามนั้น

(สุนพ กิริติยุดิ-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ